

1501895-54.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108813/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 17462931 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2108813 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1501895-

54.2021.8.26.0302-20220418_163442-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501895-54.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000466

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108813/2021 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 17462931 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2093/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2108813 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANA ANA DA SILVA e outro

Em 18 de abril de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo os acusados Cristiana Ana Da Silva e Cleberson Antonio Colodiano Pinto; os acusados referidos; e as testemunhas Evandro Augusto Mazzetto, Osvaldo Domingues Figueiredo e Maria Idalina da Silva Oliveira, que prestaram seus depoimentos. O Defensor informou que desiste das oitivas de Marcia Regina dos Santos e Luciane Oliveira de Almeida, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se aos interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. CLEBERSON ANTÔNIO COLODIANO PINTO e CRISTIANA ANA DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no artigo 33, "caput", da

Lei 11.343/063, combinados com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea "j" (crime cometido durante a pandemia - calamidade pública, Decreto Legislativo 6, de 20/03/20). Os acusados foram notificados e apresentaram defesa prévia (p. 259-265). A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021. (p. 269-270) e os réus foram citados. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus. O Defensor requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelos laudos periciais. Em juízo, os réus negaram a acusação e aduziram, em síntese, que a maconha apreendida se destinava ao uso do réu Cleberson e o dinheiro era proveniente da atividade com reciclagem que realizavam e pensão da ré. Quanto à balança de precisão, aduziram que era utilizada pela ré para pesagem de alimentos. Os policiais civis Evandro e Osvaldo relataram a existência de denúncias de tráfico em relação aos acusados e o primeiro mencionou que, durante interceptação telefônica realizada em investigação de terceiro, ouviu diálogos deste com o réu Cleberson, que posteriormente justificou que tais conversas se referiam à aquisição de drogas para o seu uso. Os investigadores confirmaram a apreensão de maconha, balança e dinheiro na residência dos réus. Pois bem. Embora existam indícios contra os réus, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração da autoria. A apreensão de drogas, as notícias que motivaram a expedição do mandado e os resquícios de maconha encontrados na balança revelam a existência de tráfico no local. Contudo, não é possível, no caso concreto, determinar com segurança quem o realizava, até porque as conversas mencionadas na interceptação telefônicas não foram juntadas e o próprio policial mencionou que o réu justificou o conteúdo daqueles diálogos na compra de drogas. No mais, não é possível concluir que as anotações apreendidas sejam pertinentes ao tráfico. Assim, mas considerando a versão do acusado de que a porção de maconha se destinava ao seu consumo, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para desclassificar o crime que lhe foi atribuído para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu chegou a ser preso em flagrante pelo delito de tráfico, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para ABSOLVER a ré CRISTIANA ANA DA SILVA, com fulcro no artigo 386, VII, CPP, e para, em relação ao réu CLEBERSON ANTÔNIO COLODIANO PINTO, DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. P.I.C." NADA MAIS. A sentença foi exibida ao Defensor, à Ré e ao Ministério Público para ciência, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CLEBERSON ANTONIO COLODIANO PINTO

CPF: 309.080.058-65, RG: 30504802-SSP/SP, RJI: 170123669-51

Data De Nascimento: 21/05/1978

Filiação: pai JOÃO COLODIANO PINTO, mãe ROMILDA ALVES MOREIRA PINTO

Residência: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 68, Jardim Bela Vista - CEP 17207-495, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: CRISTIANA ANA DA SILVA

CPF: 347.756.038-84, RG: 37084163-SSP-SP, RJI: 213878673-76

Data De Nascimento: 12/01/1977

Filiação: pai JOSE NETO DA SILVA, mãe ANA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS DA SILVA

Residência: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 60, Jardim Bela Vista - CEP 17207-495, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.